+ Áp dụng Điều 1, Điều 22, Điều 39 Nghị quyết số 1037/NQ nêu trên => vẫn còn thời hiệu khởi kiện. *0,25 điểm*

Lưu ý: *- Nếu thí sinh chỉ nói áp dụng Nghị quyết 1037 mà không nêu cụ thể ba điều kiện để được áp dụng NQ 1037như trên, nhưng lại nêu được ý giải thích sau đây thì vẫn được cho đủ điểm theo đáp án:*

Những vụ tranh chấp thừa kế mà thời điểm mở thừa kế trước ngày 10/9/1990- ngày Pháp lệnh Thừa kế có hiệu lực thì thời hiệu khởi kiện là 10 năm tính từ ngày 10/9/1990. Đối với vụ tranh chấp thuộc trường hợp áp dụng NQ 1037 thì thời gian từ ngày 01/7/1996- ngày Bộ luật Dân sự 1995 có hiệu lực đến ngày 01/9/2006- ngày NQ 1037 có hiệu lực là 10 năm 02 tháng không tính vào thời hiệu khởi kiện, nên đến ngày 10/11/2010 mới hết thời hiệu khởi kiện yêu cầu chia di sản thừa kế.

- Nếu thí sinh trả lời đã hết thời hiệu khởi kiện nhưng giải thích lý do là áp dụng Nghị quyết 02/NQ-HĐTP ngày 10/8/2004 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao để chia tài sản chung là sai, nên không có điểm của phần giải thích, vì trường hợp này không áp dụng Nghị quyết 02 được do không thỏa mãn điều kiện "các đồng thừa kế không tranh chấp về hàng thừa kế và đều thừa nhận tài sản của người chết để lại chưa chia"đã được quy định cụ thể trong Nghị quyết (ông Ánh khi còn sống và các đồng thừa kế của ông Ánh sau khi ông Ánh chết đều nói rằng nhà đất tranh chấp đã là sở hữu của ông Ánh vì ông Ánh đưa cho bà Sách 1,5 lượng vàng để bà Sách ra đi, còn bà Diện không có quyền gì cả).

Câu hỏi 4: Bình luận: **1,0 điểm**

- **Ý 1:** Không phải thừa kế thế vị, vì ông Ánh chết sau cụ Dược và cụ Thi. Căn cứ quy định tại Điều 677 Bộ luật Dân sự. 0,5 điểm

- **Ý 2:** Vì coi là thừa kế thế vị nên Tòa sơ thẩm đã không đưa bà Phạm Thị Mạnh là vợ ông Ánh vào đồng thừa kế của ông Ánh, làm thiệt hại đến quyền lợi của bà Mạnh. Lẽ ra bà Mạnh phải được được hưởng thừa kế đối với phần di sản ông Ánh được chia từ di sản cụ Dược, cụ Thi để lại. 0,5 điểm.

LUẬT SƯ FDVN
web: fdvn.vn - fdvnlawfirm.vn